

УТВЕРЖДЕН:
на учредительном собрании
Местной общественной организации
г. Астрахани «Еврейская национально-
культурная автономия «Надежда»
(Протокол от «30» декабря 2019 г. №1)

УСТАВ

**Местной общественной организации г. Астрахани
«Еврейская национально-культурная автономия
«Надежда»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местная общественная организация г. Астрахани «Еврейская национально-культурная автономия «Надежда», именуемая в дальнейшем «Автономия», является формой национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к еврейской этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на территории города Астрахань, на основе их добровольной самоорганизации, в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу.

1.2. Автономия создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

1.3. Автономия создана без ограничения срока деятельности.

1.4. Организационно-правовая форма Автономии – общественная организация.

1.5. Наименование Автономии на русском языке:

– полное наименование: Местная общественная организация г. Астрахани «Еврейская национально-культурная автономия «Надежда»;

– сокращенное наименование: МОО ЕНКА г. Астрахани «Надежда».

1.6. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Автономии (Правления): Российская Федерация, Астраханская область, город Астрахань.

1.7. Автономия осуществляет свою деятельность, в соответствии с уставными целями, в пределах территории города Астрахани, является местной общественной организацией.

1.8. Автономия является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.9. Деятельность Автономии основывается на принципах:

– свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к определенной этнической общности;

– самоорганизации и самоуправления;

– многообразия форм внутренней организации национально-культурной автономии;

– сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой;

– уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных этнических общностей;

– законности.

1.10. Автономия может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком во всех судах судебной системы Российской Федерации.

1.11. Автономия имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс и (или) смету, круглую печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, открывать в установленном порядке расчетный и иные счета в банках.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМИИ

2.1. Целями Автономии являются:

– самостоятельное решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры гражданами Российской Федерации, относящими себя к этнической общности евреев;

– укрепление единства российской нации, гармонизация межэтнических отношений, содействие межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

2.2. Предметом деятельности Автономии является реализация следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых создана Автономия:

– поддержка и реализация различных по тематике государственных и негосударственных проектов, программ и мероприятий, направленных на достижение целей, предусмотренных уставом Автономии;

– содействие обучению граждан национальному языку, литературе, истории, философии, истории религии и другим предметам, являющимся неотъемлемыми составными частями еврейской культуры, в формах, предусмотренных федеральным законодательством;

– содействие широкому доступу граждан к культурному наследию еврейского народа;

– организация, участие и проведение на территории г. Астрахани различных по форме и тематике мероприятий, в том числе международных, с участием российских и зарубежных специалистов, включая совещания, конференции, круглые столы, деловые встречи, съезды, собрания, митинги, шествия, форумы, вечера, смотры, курсы, лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы, спектакли, концерты, фестивали, ярмарки, выставки, в том числе посвященных различным праздникам и памятным датам, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

– организация творческих союзов, коллективов профессионального и самодеятельного искусства, кружков по изучению национального культурного наследия и достижений национальной культуры;

– проведение исследований в области иудаики (изучение религии, истории, культуры и быта еврейского народа);

– проведение социологических и правовых исследований, организация общественного мониторинга, разработка и распространение аналитических материалов;

– просветительская деятельность;

– благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

– деятельность по привлечению финансовых средств от коммерческих и некоммерческих организаций и физических лиц, в том числе путем публичного сбора пожертвований, включая боксы (ящики-копилки) и краудфандинговые платформы (сайты в сети Интернет);

– содействие в организации музейных коллекций, архивов, библиотек, тематических клубов;

– подготовка рукописей, книг, пособий, буклетов, брошюр, отчетов и иных информационных материалов для их публикации на основе договоров с издательствами;

– организация выпуска, издания, воспроизведения и распространения кино-, видео-, аудио-полиграфической продукции;

– сбор литературы, статистических данных, свидетельств очевидцев и других материалов (в виде книг, грампластинок, аудио и видеокассет и т.п.) по всем вопросам истории и культуры еврейского народа и обеспечение доступа к ним;

– оказание правовой, социальной помощи мигрантам в рамках их социальной и культурной адаптации и интеграции;

– содействие охране и содержанию объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений, в установленном порядке;

– содействие выявлению, реставрации и охране памятников истории и культуры евреев, национального архивного и культурного фондов, а также увековечению памяти евреев, внесших значительный вклад в различных сферах общественной деятельности;

– правовое просвещение и оказание юридической, психологической и иной помощи, направленной на защиту прав и свобод человека и гражданина, в рамках осуществления организацией своей деятельности;

– содействие формированию толерантности как важнейшего условия гражданского общества в России путем эффективного взаимодействия с государством;

– содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, воспитанию взаимного уважения граждан различных национальностей;

– развитие межнационального диалога и укрепление еврейской общины на территории г. Астрахань.

2.3. Автономия по всем направлениям своей деятельности сотрудничает со всеми заинтересованными коммерческими и некоммерческими организациями, органами законодательной и исполнительной власти, а также физическими лицами.

2.4. Автономия вправе осуществлять приносящую доход деятельность, а также внешнеэкономическую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

2.5. Автономия имеет достаточное для осуществления приносящей доход деятельности имущество рыночной стоимостью равное минимальному размеру уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

2.6. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Автономией только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких видов деятельности определяется законом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМИИ

3.1. В целях реализации уставных целей Автономия вправе:

– получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, необходимую для сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) языка и национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;

– представляя свои национально-культурные интересы обращаться в органы законодательной (представительной) и исполнительной власти, органы местного самоуправления с различными предложениями, а также участвовать в выработке ими решений, в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

– проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– создавать средства массовой информации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, получать и распространять информацию на национальном (родном) языке;

– сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь свободный доступ к национальным культурным ценностям;

– следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и развивать художественные народные промыслы и ремесла;

– учреждать организации, занимающиеся художественными народными промыслами и ремеслами;

– создавать частные образовательные организации и научные организации, учреждения культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных неправительственных организаций;

– устанавливать на основании действующего законодательства Российской Федерации и поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с гражданами и общественными организациями иностранных государств;

– создавать негосударственные (общественные) учреждения национальной культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и обеспечивать их функционирование;

– содействовать организации национального краеведения, охране национальных памятников истории культуры, а также создавать краеведческие, этнографические и иные общественные музеи;

– издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, фольклорной,

этнографической литературы на национальных (родных) и иных языках;

- создавать частные образовательные организации по подготовке работников в области национальной культуры;

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в союзы (ассоциации), создавать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности;

- разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления предложения о сохранении и развитии национальной культуры;

- заключать договоры с неправительственными организациями, находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном обмене и сотрудничестве в области сохранения национальной культуры;

- в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Автономии и действующему законодательству Российской Федерации;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

- участвовать в конкурсах на получение грантов и субсидий и получать их;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством о национально-культурных автономиях и иным применимым законодательством, в соответствии с целями создания Автономии.

3.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Автономия обязана:

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

- предоставлять в орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отчеты, документы и информацию;

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые Автономией мероприятия;

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Автономии, в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Автономия в своей деятельности опирается на самые широкие слои еврейского населения города Астрахани: представителей науки, экономики, образования, культуры, духовенства, руководителей и служащих предприятий, творческой и технической интеллигенции, студенчества, учащейся молодежи, ветеранов войны и труда, пенсионеров и других категорий, независимо от их политических взглядов и привязанностей.

3.4. Участие или неучастие в деятельности Автономии не может служить основанием для ограничения прав граждан Российской Федерации, равно как и национальная принадлежность не может служить основанием для ограничения их участия или неучастия в деятельности Автономии.

3.5. Автономия не претендует на национально-территориальное самоопределение, ее деятельность несовместима с националистическими воззрениями, пропагандой насилия, проявлением экстремизма и шовинизма и не наносит ущерб интересам других этнических общностей.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АВТОНОМИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АВТОНОМИИ

4.1. Членами Автономии могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации,

иностранные граждане или лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, а также юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели деятельности Автономии, признающие Устав Автономии, принимающие личное участие в работе Автономии и/или содействующие деятельности Автономии, в том числе путем финансирования проводимых мероприятий, а также уплачивающие членские взносы.

4.2. Членом Автономии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может быть:

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда;
- организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения.

4.3. Членство в Автономии является добровольным.

4.4. Членство в других организациях не является препятствием для членства в Автономии, если уставы этих организаций не вступают в противоречие с Уставом Автономии.

4.5. Прием в члены Автономии проводится на основании личного заявления по решению Правления Автономии в месячный срок со дня подачи такого заявления в Правление. Правление Автономии имеет право вынести решение об отказе в приеме в члены Автономии.

4.6. Учредители Автономии становятся членами Автономии автоматически с момента создания Автономии.

4.7. Члены Автономии имеют равные права и несут равные обязанности.

4.8. Члены Автономии имеют право:

- получать информацию о деятельности Автономии, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Автономии по запросу направляемому Председателю;
- вносить на рассмотрение органов управления Автономии любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Автономией;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Автономии;
- свободно выйти из состава членов Автономии;
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Члены Автономии обязаны:

- содействовать работе Автономии;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), которые могут нанести вред деятельности Автономии;
- выполнять решения руководящих органов Автономии, принятые в рамках их компетенции;
- уплачивать членские и иные имущественные взносы, в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов Автономии;
- соблюдать Устав Автономии;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Автономии;

– нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Член Автономии прекращает свое членство в Автономии путем подачи заявления в Правление Автономии. Член Автономии считается выбывшим из нее с момента подачи такого заявления.

4.11. Член Автономии может быть исключен из Автономии по решению Правления Автономии за неуплату членских взносов в установленные сроки, за систематическое невыполнение или выполнение ненадлежащим образом иных своих обязанностей, за другие нарушения Устава Автономии, дискредитацию деятельности Автономии, а также за иные действия, наносящие Автономии репутационный или материальный ущерб. Исключению могут подлежать также члены, в случае фактического прекращения ими деятельности в Автономии, а также члены, выехавшие на постоянное место жительства за пределы города Астрахани.

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АВТОНОМИИ

5.1. Структуру органов Автономии составляют: Общее собрание, Правление, Председатель, Ревизор.

5.2. Общее собрание.

5.2.1. Общее собрание является высшим руководящим органом Автономии.

5.2.2. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Автономией целей, в интересах которых она была создана.

5.2.3. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год (очередное Общее собрание).

5.2.4. Общее собрание проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном самим Общим собранием.

5.2.5. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию Правления, а также по требованию не менее 1/3 членов Автономии.

5.2.6. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Автономии в рамках своей основной функции по обеспечению соблюдения Автономией целей, в интересах которых она была создана.

5.2.7. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Автономии, принципов формирования и использования ее имущества;

- утверждение и изменение Устава Автономии;

- определение порядка приема в состав членов Автономии и исключения из состава ее членов;

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов членами Автономии;

- избрание Правления, Председателя, Ревизора Автономии и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решений о создании Автономией других юридических лиц, об участии Автономии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Автономии;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Автономии, о назначении ликвидатора и об утверждении промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов;

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Автономии;

- заслушивание отчетов Правления и Ревизора;

- иные вопросы, отнесенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания.

5.2.8. В Общем собрании от имени общественных объединений-членов Автономии участвуют полномочные представители данных объединений.

5.2.9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Автономии.

5.2.10. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании. Решение Общего собрания по вопросам его

исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством – не менее 2/3 голосов членов Автономии присутствующих на Общем собрании. Решения принимаются открытым или закрытым (тайным) голосованием.

5.2.11. Принятые на Общем собрании решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

5.2.12. Автономия не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего собрания за выполнение ими возложенных на него функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания.

5.3. Правление.

5.3.1. Правление является постоянно действующим руководящим органом Автономии, избираемым для практического текущего руководства деятельностью Автономии в период между созывами Общего собрания.

5.3.2. Правление избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года из числа членов Автономии.

5.3.3. В состав Правления входят: Председатель Правления и члены Правления.

5.3.4. Правление может быть переизбрано по истечении срока его полномочий на новый срок неограниченное количество раз.

5.3.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

5.3.6. Правление возглавляет Председатель Правления, избираемый членами Правления из своего состава. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них.

5.3.7. Заседания Правления проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.8. К компетенции Правления относится:

- прием в состав членов Автономии и исключение из состава ее членов;
- разработка программ и проектов деятельности Автономии и организация их реализации, в соответствии с ее уставными целями;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Автономии;
- реализация решений Общего собрания;
- создание комиссий и групп по основным направлениям деятельности Автономии;
- разработка внутренних документов Автономии;
- заслушивание отчетов Председателя;
- иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.

5.3.9. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 2/3 членов Правления.

5.3.10. Решение Правления принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления.

5.3.11. Принятые на заседаниях Правления решения оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Правления и секретарем Правления.

5.4. Председатель.

5.4.1. Председатель является единоличным исполнительным органом Автономии.

5.4.2. Председатель избирается Общим собранием из числа членов Автономии сроком на 3 (три) года.

5.4.3. Председатель:

- подотчетен Общему собранию и отвечает за состояние дел Автономии;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- без доверенности действует от имени Автономии, представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- выдает доверенности от имени Автономии;
- распределяет обязанности среди сотрудников Автономии, определяет их полномочия, назначает заместителя Председателя в случае необходимости, определяет круг его полномочий;
- утверждает план работ и смету расходов Автономии;
- утверждает финансовый план Автономии и изменения в него;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Автономии;

- заключает любые договоры, необходимые для достижения целей деятельности Автономии;
- приобретает имущество и распоряжается им;
- открывает и закрывает счета в банках, а также распоряжается ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- утверждает штатное расписание и иные внутренние документы Автономии (положения, регламенты и т.п.), за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Автономии, определяет размер заработной платы работников и утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатным расписанием;
- принимает решения о предъявлении от имени Автономии претензий и исковых заявлений к юридическим и физическим лицам;
- решает другие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Автономии;
- правомочен решать иные вопросы деятельности Автономии, которые не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Правления.

5.4.4. На время своего отсутствия по причине временной нетрудоспособности или временной невозможностью исполнения своих обязанностей при наличии определенных обстоятельств Председатель на основании изданного им приказа вправе передать свои полномочия либо их часть заместителю Председателя, действующего при этом на основании доверенности, выданной Председателем.

5.5. Ревизор.

5.5.1. Ревизор является контрольно-ревизионным органом Автономии и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Автономии.

5.5.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Автономии сроком на 3 (три) года.

5.5.3. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Автономии не реже одного раза в год.

5.5.4. Ревизор не может быть одновременно членом Правления, занимать должность Председателя.

5.5.5. Компетенция Ревизора включает следующие полномочия:

- проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Автономии;
- истребование у органов управления Автономии документов о финансово-хозяйственной деятельности Автономии;
- составление акта ревизии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Автономии и его направление Общему собранию.

5.5.6. Порядок деятельности Ревизора, не урегулированный настоящим Уставом, определяется внутренними документами Автономии.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АВТОНОМИИ

6.1. Для осуществления своей деятельности на территории города Астрахани Автономия имеет право создавать филиалы и открывать представительства.

6.2. Филиалы и/или представительства – структурные подразделения Автономии, не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с внутренними документами Автономии.

6.3. Филиалы и/или представительства осуществляют деятельность от имени Автономии. Автономия несет ответственность за деятельность своих филиалов и/или представительств.

6.4. Имущество филиала и/или представительства, переданное им Автономией, является собственностью Автономии.

6.5. Имущество филиала и/или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Автономии.

6.6. Филиалы и/или представительства используют переданное им имущество в соответствии с целями, определенными внутренними документами Автономии, и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Филиалы и/или представительства не вправе отчуждать или иным способом

распоряжаться переданным им Автономией имуществом или приобретенным за счет денежных средств, выделенных им по смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование.

6.8. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием и действуют на основании доверенности, выданной Председателем Правления.

7. ИМУЩЕСТВО АВТОНОМИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

7.1. В собственности Автономии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации могут находиться земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Автономии.

7.2. В собственности Автономии могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Автономии в соответствии с ее уставными целями.

7.3. Источниками формирования имущества Автономии являются:

- членские и иные имущественные взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от приносящей доход деятельности;
- гражданско-правовые сделки;
- внешнеэкономическая деятельность Автономии;
- гранты и субсидии;
- другие не запрещенные законом поступления.

7.4. Автономия может создавать хозяйственные товарищества, общества, иные хозяйственные организации со статусом юридического лица, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.

7.5. Доходы от приносящей доход деятельности Автономией не могут перераспределяться между членами Автономии и должны использоваться только для достижения уставных целей Автономии, а также благотворительных целей.

Автономия осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:

- организация и проведение мероприятий на территории г. Астрахани (семинаров, конференций, круглых столов и т.п.) по направлениям деятельности организации;
- издательская деятельность (издание книг, буклетов, брошюр и т.п.).

7.6. Автономия может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Автономии.

7.7. Члены Автономии не сохраняют прав на переданное ими Автономии в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Члены Автономии не отвечают по обязательствам Автономии, а Автономия не отвечает по обязательствам своих членов.

7.8. Автономия отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АВТОНОМИИ

8.1. Изменения в Устав Автономии, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация изменений в Устав Автономии осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения в Устав Автономии вступают в силу с момента их государственной регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВТОНОМИИ

9.1. Ликвидация или реорганизация Автономии осуществляется в порядке, определенном

действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Реорганизация Автономии.

9.2.1. Реорганизация Автономии может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.2.2. Реорганизация Автономии осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 голосов членов Автономии присутствующих на Общем собрании.

9.2.3. Автономия считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

9.2.4. При реорганизации Автономии в форме присоединения к ней другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

9.2.5. При реорганизации оформляется передаточный акт, который утверждается Общим собранием, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 голосов членов Автономии присутствующих на Общем собрании. Передаточный акт представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Автономии в отношении всех ее кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства, в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей Автономии, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

9.2.6. Имущество Автономии переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Ликвидация Автономии.

9.3.1. Автономия может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное большинство – не менее 2/3 голосов членов Автономии присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда.

9.3.2. Общее собрание назначает ликвидатора и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.3. С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами Автономии. Ликвидатор от имени Автономии выступает в суде. Ликвидатор обязан действовать добросовестно и разумно в интересах Автономии, а также ее кредиторов.

9.3.4. Ликвидатор помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Автономии, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Автономии.

9.3.5. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Автономии.

9.3.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой Автономии, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием.

9.3.7. Если имеющиеся у ликвидируемой Автономии денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества Автономии, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

9.3.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Автономии производится ликвидатором в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

9.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием.

9.3.10. Имущество и средства Автономии при ликвидации после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели и не подлежат перераспределению между ее членами.

9.3.11. Решение о ликвидации Автономии направляется в зарегистрировавший Автономию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

9.3.12. Ликвидация Автономии считается завершенной, а Автономия – прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Запись о государственной регистрации внесена
в Единый государственный реестр юридических лиц
13 февраля 2020 г., ОГРН 1203000000741.
В уставе прошито и пронумеровано 12 листов.

Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Астраханской области



В.П. Сусина

